

ביכורים — קרבן או תרומה?

אשר טרגין

פתיחה

מצוות ביכורים מעוררת שאלה יסודית: האם עיקרה בעצם הבאת הפרי למקדש — מעשה הדומה לקרבן — או שהיא שייכת מלכתחילה למשפחת המתנות והתרומות, וההבאה למקדש היא רק שלב טכני בתוכה? במאמר זה נעקוב אחר שאלה זו דרך שלוש סוגיות: מקור המצווה וגדרה, מעשה ההפרשה עצמו (קשירת הגמי), וזמן החיוב בה.

א. גדר המצווה — קרבן או תרומה?

הרמב"ם (ספר המצוות, עשה קכה) מונה "המצווה להביא בכורים למקדש" כמצוות עשה עצמאית, ולצדה מונה גם איסור נפרד — "שלא יאכל כהן ביכורים מחוץ לירושלים, או אפילו בירושלים קודם הנחתם בעזרה" — איסור אכילה, הדומה במבנהו לאיסורי אכילה אחרים כערלה או קלי מתבואה חדשה. כלומר, אצל הרמב"ם עצמו יש שני צדדים: מצוות עשה של הבאה, ולצדה איסור אכילה נפרד.

מקור לשני הצדדים הללו נמצא כבר במכילתא (שמות כג, יט), המציגה כמה הסברים לכפילות שבה חוזרת התורה שלוש פעמים על הצמדת "ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' אלהיך" לאיסור "לא תבשל גדי בחלב אמו". אחד ההסברים שם הוא "דבר אחר: אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה ואחד איסור בישול" — כלומר, המכילתא עצמה רואה בהצמדה זו רמז לכך שביכורים שייכים, במידה מסוימת, למשפחת דיני האיסור וההיתר באכילה, לא רק לעולם הקרבנות.

מנגד, לשון הגמרא במכות (יט.) מנסחת זאת אחרת: "איכא בהו צד מזבח" — כלומר, יש בביכורים דמיון מובנה לקרבן, לא רק לתרומה. הרב אליקים קרומבין ("טקס העלאת הביכורים לירושלים וטעמו") מבחין בין לשון התורה בביכורים ללשון התורה בתרומה: בתרומה נאמר "רִאשִׁיתָם אֲשֶׁר יִתְּנוּ לָהּ" — לשון נתינה — ואילו בביכורים נאמר "בְּכֹרֶיךָ כָּל אֲשֶׁר בְּאֶרְצָם אֲשֶׁר יָבִיאוּ לָהּ" — לשון הבאה. הפער הלשוני הזה מבטא היטב את שני הצדדים: תרומה היא מתנה הניתנת מיד ליד; ביכורים הם עניין של הבאה למקום מסוים — מאפיין הקרוב יותר לעולם הקרבנות, שבו ההגעה למקדש עצמו היא חלק מהותי מן המצווה.

ב. קשירת הגמי — הקדשה או סימון בלבד?

המשנה בביכורים (ג, א) מתארת: "יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה, אשכול שביכר, רימון שביכר — קושרן בגמי ואומר: הרי אלו ביכורים." כאן עולה שאלה נוספת: מהי משמעות הקשירה — האם היא יוצרת קדושה ממש, או שהיא רק סימון טכני המזהה פרי שכבר ראוי מצד עצמו?

שני ראשונים חלוקים בכך במפורש. הרשב"ם (בבא בתרא פא., ד"ה מחייב) כותב: "ואותה שביכרה תחילה קושר בה גמי, לידע שמבכרת היא" — כלומר, הקשירה היא סימון בלבד, המיועד לזהות איזה פרי כבר ביכר, ואינה יוצרת מציאות חדשה. לעומתו, הרמב"ם (הלכות ביכורים ב, יט) פוסק: "קושרן בגמי ואומר הרי אלו בכורים, והם נעשים בכורים במחובר משקרא להן שם — ואף על פי שעדיין לא בישלו כל צרכן." לדעת הרמב"ם, אם כן, הקשירה עם קריאת השם היא-היא הפעולה היוצרת את מעמד הביכורים — עד כדי כך שהיא חלה אפילו על פרי שעדיין לא הבשיל לגמרי.

מכאן ניתן להשליך גם על שאלת הנפקא מינה של פרי שהתגלה כמוקדם יותר: לדעת הרשב"ם, שרואה בקשירה סימון גרידא — אם מתברר שפרי אחר הבשיל לפני הפרי שסומן, נראה שיש מקום לומר שה"סימון" הראשון פשוט טעה במציאות, ואינו יוצר עובדה בלתי הפיכה; המעמד האמיתי של "ראשון שביכר" שייך לפרי שבאמת ביכר ראשון, בין אם סומן ובין אם לא. אך לדעת הרמב"ם, שרואה בקשירה עם קריאת השם פעולה יוצרת-מעמד ממש — ולכן היא תופסת אפילו בפרי שטרם הבשיל — נראה שהמעמד שכבר הוקנה לפרי הראשון אינו פוקע במציאת פרי "אמיתי" יותר; מרגע שנקרא לו שם, הוא ביכורים.

ג. זמן החיוב — כניסה לעזרה או כניסה לעיר?

סוגיית מכות (יח:יט.) דנה בשאלה מתי בדיוק חל החיוב בביכורים, ומעלה כמה שיטות: "משיראו פני הבית" — כלומר, משעה שהפירות נכנסים לעזרה עצמה. שיטה זו קושרת את החיוב באופן ישיר לכניסה למקדש — בדיוק כמו קרבן, שחיובו נקבע ברגע ההגעה למזבח.

הסוגיה עצמה מגלה הבדל יסודי בין ביכורים לתרומה: תרומה מתקדשת בהפרשה גרידא — ברגע שאדם מפריש אותה, בכל מקום שהוא — ואילו בביכורים אין די בהפרשה (קשירת הגמי בשדה), אלא נדרשת גם הבאה בפועל למקדש. הבדל זה תומך בכיוון שהעלינו: ככל שרואים בביכורים דבר הדומה לקרבן, מובן מדוע החיוב תלוי בהגעה הפיזית למקדש עצמו ולא רק בהפרשה מוקדמת בשדה; ואילו לפי ההבנה שרואה בהם בעיקרם תרומה, היה מצופה שההפרשה בשדה כשלעצמה תספיק ליצור את מעמד הביכורים במלואו.

שיטת הרש"ש מציעה כיוון ביניים: החיוב חל כבר משעת הכניסה לחומת ירושלים — לא רק משעת הכניסה לעזרה עצמה — ומצדד זאת מסמ"ג (מצוה קלט). שיטת ביניים זו מציעה איזון בין שני הכיוונים: ירושלים כולה, לא רק המקדש, נחשבת כבר כמרחב שבו מתחיל להתגבש מעמד הביכורים.

תוספות בפסחים (לח: ד"ה נאכלים) דנים בשאלה קרובה — מדוע ביכורים אינם נחשבים "דבר שקבוע לו זמן" כשאר חובות ציבור. תשובה אחת שם: "ביכורים הואיל ויש להם זמן גדול כל כך, לא חשיב זמן קבוע" — כלומר, מכיוון שניתן להביא ביכורים על פני תקופה ארוכה מאוד בשנה (מעצרת עד חנוכה, לפי המשנה), אין רואים בהם התחייבות בעלת מסגרת זמן נוקשה כקרבת הציבור, שיש להם זמן מדויק. הרשב"א, המובא שם, מציע כיוון אחר: "משום הכי הווי ביכורים חובה שאין להן זמן קבוע, כיון שאם אין לו פירות לא יביא ביכורים" — כלומר, מכיוון שהחיוב תלוי במציאות אישית (האם יש לו פרי שביכר), אין לו זמן קבוע מראש, כחובת יחיד ולא כחובת ציבור. שני ההסברים הללו ממחישים שוב את הצדדים השונים: קרבן ציבור מזומן מראש בזמן קבוע; ביכורים, לעומת זאת, תלויים בטבע ובזמינות הפרי של כל אדם ואדם — קרוב יותר, מבחינה זו, לעולם התרומות והמתנות האישיות.

סיכום

שלוש הסוגיות שנבחנו — גדר המצווה, מעמד קשירת הגמי, וזמן החיוב — מצטרפות לתמונה עקבית: ביכורים עומדים במתח מתמיד בין שני עולמות. מצד אחד, "איכא בהו צד מזבח" — הם דומים לקרבן בכך שהחיוב תלוי בהגעה פיזית למקדש, ואיסור האכילה שבהם דומה לאיסורי אכילה אחרים. מצד שני, לשון "הבאה", אופי ההפרשה בשדה כזיהוי-סימון (לרשב"ם), והיעדר זמן קבוע — כל אלה מקרבים אותם לעולם התרומות והמתנות. ואולי דווקא במתח הכפול הזה טמון ייחודם של הביכורים: הם הפרי הראשון שבו נפגשים עולם השדה ועולם המקדש, וממילא נושאים בתוכם משהו משני הצדדים גם יחד.